عـــقد كـــراء مسكن "إقامة الأوراس"

ما بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول: المرقي العقاري السيد..... المولود بتاريخ .....
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..... الصادرة بتاريخ ..... من طرف بلدية .....والكائن.....
..... **من جهة كمالك**

الطرف الثاني: السيد ..... المولودة ب ..... والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..... الصادرة بتاريخ ..... من طرف ولاية
....**من جهة أخرى كمستأجر**

وقع الوفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:

الفصل 1: تعيين المسكن موضوع الكراء:

تحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية أستأجر بصفتي الطرف الأول بمقتضى هذا العقد للطرف الثاني السكن الإيجاري **"إقامة الأوراس"** والكائن بشارع .....

الفصل 2: المعاينة

لقد تم تفحص ومعاينة المسكن الإيجاري من طرف المستأجر قبل المكوث فيه حيث تأكد من جاهز يته التامة والكاملة بتوفر جميع مستلزمات العيش من كهرباء وغاز وماء حنفيات مصابيح وهاتف كما هو موضح في وثيقة محضر المعاينة.

الفصل 3: مبلغ الضمان

يجب على المستأجر بأن يدفع مسبقا مبلغ مالي كضمان يقدر بـ: **.....دج** ويسترجع عند مغادرته وهذا بالمقابل عدم إلحاق أضرار على تجهيزات المبنى ودفع كل المستحقات الشهرية للإيجار.

الفصل 4: الالتزامات وشروط العقد:

2- يستلزم على المستأجر بأن يحافظ على المسكن وكذا إرجاعه إلى حالته التي وجد عليها بعد انتهاء مفعول هذا العقد.

2-يستلزم على المستأجر بالحفاظ على نظافة المسكن وعدم طلاء الجدران وترميمه إلا للضرورة القصوى وهذا باستشارة المالك أولا قبل البدء في عملية الترميم.

3-يتعهد المستأجر بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها للضرورة في صيانة المسكن موضوع الكراء دون قيد أو شرط.

8- يستلزم على المستأجر بدفع مستحقات الكهرباء دون تأخير حسب نظام الاستهلاك.

9- يسلم المستأجر للمالك المفاتيح وذلك بإرجاعهما على حالتهما الطبيعية عند انتهاء العقد.

10- يجب على المستأجر احترام الجيران وعدم إزعاجهم وأعوان الأمن وأن يتقيد بالتعليمات الموجهة له الخاصة بالمر آب وساحة لعب الأطفال.

11- يمنع منعا باتا على المستأجر أن يسلم لمستأجر آخر مفاتيح المسكن دون علم المالك بذلك.

Scanné avec CamScanner

الفصل 5: ثمن الكراء

- اتفق الطرفان على تحديد ثمن كراء المسكن بمبلغ ..... **دج** للشهر الواحد و.....لثلاثة أشهر (الطريقة الثلاثية) وفي حالة عدم احترام المستأجر للشروط المتفق عليها سابقا أو تأخر عن أدائه لمستحقات الكراء في أجلها المحدد فإن للمالك حق توجيه إنذار يمهله فيه 03 أيام قبل أن يمارس إجراءات فسخ هذا العقد بقوة القانون.

الفصل 6: ما يترتب على المستأجر حال خروجه

في حالة إرادة المستأجر إخلاء المسكن قبل نهاية العقد أو قبل موعد تجديد الدفع يجب عليه إن يعلم المالك قبل الإخلاء ب 15 يوما (خمسة عشر يوما) وإلا ستحتسب مدة فراغ المسكن على عاتق المستأجر.

الفصل 7: نهاية العقد والأحكام القضائية:

- في حالة الإخلال بأحد الشروط المذكورة أعلاه يفسخ العقد تلقائيا وتنتهي صلاحيته وكذا في حالة عدم امتثال أحد الطرفين إلى الشروط المنصوص عليها وتعمد بالإخلال بها يلجأ مباشرة إلى العدالة القضائية عن محكمة المشرية للفصل الشرعي والقانوني للقضية.

حرر ب.....

بتاريخ .....

إمضاء المالك **إمضاء المستأجر**

Scanné avec CamScanner